

CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS

1. CONCEPTO

El nuevo CCCN dice: *“Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.*

El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.”

Actualmente el CCCN define el contrato de obra y servicios incorporando el concepto de obra material o intelectual. También existe la idea de onerosidad, salvo que se presuma la idea de beneficiar.

PARTES: - CONTRATISTA O PRESTADOR

- COMITENTE

*Hay contrato de **servicios** cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. (obligación de medio)*

*Se considera que el contrato es de **obra** cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. (obligación de resultado)*

2. CARACTERES:

.- BILATERAL

.-ONEROSO

.-CONMUTATIVO

.- NO FORMAL salvo obra pública que debe realizarse por escrito.

.-NOMINADO

.-DE TRACTO SUCESIVO (cuando no se agota en una sola prestación, si no que la misma tiene periodicidad)

3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA O DEL PRESTADOR

a-Ejecutar el contrato conforme las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada.

- El prestador de los servicios, a falta de ajuste, elige los medios de ejecución del contrato libremente.
- El objeto del contrato debe estar determinado en cuanto a la magnitud y cantidad, también al modo o forma de ejecución detalladamente descripto. Si resulta insuficiente su descripción se aplican los usos y costumbres del lugar, vigentes al tiempo de la celebración del contrato respecto de cada tipo de obra.
- El prestador puede valerse de terceros para ejecutar el contrato, excepto que haya sido elegido por sus cualidades personales. En cualquier caso conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución.
- Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o servicio perecen por caso fortuito o fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos. Es decir que el CCCN establece que la pérdida la soporta quien debe proveer los materiales.

b-Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida.

Establece la obligación del prestador de informar al comitente sobre el cumplimiento de lo comprometido y determinar con pericia la calidad de los materiales.

- Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos.
- Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente o informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer.
- Ejecutar la obra o servicio en tiempo convenido o en su defecto en que razonablemente corresponda según su índole.
- Permitir el control del desarrollo de la obra por el comitente

- o El prestador tiene la obligación de permitir verificar el desarrollo de los trabajos a su costa, la calidad de los materiales y los trabajos efectuados.

OBLIGACIONES DEL COMITENTE

El comitente está obligado a:

a) *Pagar la retribución.*

Se determina por: el contrato, la ley, los usos y costumbres o decisión judicial.

Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.

La obra puede ser contratada por:

.Ajuste alzado, (retribución global)

.Unidad de medida

.Coste y costas: la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos.

. Por cualquier otro sistema convenido por las partes.

Variaciones sobre el precio convenido: no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización por escrita del comitente, excepto que sean necesarias y que no hayan podido ser previstas en el momento de celebración.

Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión en el plazo de 10 días de haber conocido su necesidad de la modificación y su costo estimado.

El comitente puede introducir modificaciones al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra.

b) *Recepción de la obra.*

Cualquiera de las partes puede requerir la inspección de la obra en el acto de entrega.

La recepción de la obra hace resumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada.

La obra se considera aceptada cuando es inspeccionada y recibida.

Si se conviene un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación.

Si se trata de vicios que no afectan la solidez y no se pactó un plazo de garantía, aceptada la obra el contratista, quedan libre por los vicios aparentes, y responde por los vicios ocultos al momento de su recepción.

4- RESPONSABILIDADES

a)-ANTES DE LA ENTREGA

La destrucción o el deterioro de la obra por caso fortuito o fuerza mayor autoriza a las partes a dar por extinguido el contrato con los siguientes efectos:

- -Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en un inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a cobrar su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada.
- -Si es por mala calidad de los materiales, no se debe el precio pactado aunque el contratista haya advertido esa circunstancia al comitente.
- -Si el comitente está en mora, en la recepción momento de la destrucción o deterioro debe la retribución.

b) DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA

OBRA EN RUINA O IMPROPIA PARA SU DESTINO

El constructor de una obra realizada en inmueble destinada a tener larga duración, responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometan su solidez y por lo que la hacen impropia para su destino.

El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, no el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

Además esta responsabilidad se extiende a:

- -Toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual.

- -Toda persona que actúa en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante al contratista.
- -Al contratista, subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o cualquiera de sus partes.

El daño debe producirse dentro de los diez años de recibida la obra y el plazo de prescripción será de un año a contar del tiempo de producida la ruina

Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en un inmueble destinada a larga duración, o que la hacen impropia para su destino es nula.

DEL CONSTRUCTOR SUBCONTRATISTA Y LOS PROFESIONALES

Están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.

5-EXTINCIÓN DEL CONTRATO

- Por cumplimiento de la obra y pago del precio.
- Desistimiento del prestador: Aunque la obra haya comenzado puede desistir el comitente indemnizando al prestador de los gastos y trabajos realizados y la utilidad que pudo obtener del contrato.
- Imposibilidad de hacer o terminar la obra: por causa no imputable a ninguna de las partes el contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa a la tarea efectuada.
- Muerte del comitente no extingue el contrato salvo que haga imposible o inútil su ejecución.
- Muerte del contratista o prestador: resuelve el contrato salvo que se convenga con los herederos su continuación.

CONTRATO DE SERVICIOS

“El contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia

. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada, para ello debe dar preaviso con razonable anticipación”.

Se aplican a los servicios prestados por trabajadores autónomos o independientes, comprendiendo las profesiones liberales (abogados, ingenieros, contadores, etc.).

En el contrato de locación de servicio, se aplican las disposiciones de las obligaciones de hacer.

Las obligaciones de hacer consisten en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en tiempo, lugar y modo acordado por las partes.

La prestación de un servicio puede consistir en:

- Realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada independientemente de su éxito.
- Procurar al acreedor cierto resultado concreto independientemente de su eficacia.

El obligado a la realización de un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra forma la prestación se tiene por incumplida

El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho a:

- Exigir el cumplimiento específico
- Hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor.
- Reclamar daños y perjuicios.

Dra. María Elena Sottano